【重要提示】为了保障借款人的合法权益，借款人在签署本合同前应当审慎阅读、充分理解本合同所有条款（特别是其中的免除或者限制责任的条款、法律适用和争议解决条款以及其他加粗字体的条款），请借款人特别关注借款合同第二条约定的借款发放条件、额度合同第七条还款及逾期催收安排以及违约责任约定。如借款人不同意或不能准确理解本合同的任意条款内容，或者在申请、使用本借款服务的过程中有任何问题，可以通过【4000-961818】向贷款人进行咨询、投诉和建议。借款人或借款人授权代表在操作页面上确认合同视为借款人已阅读并同意本合同且同意使用电子签章签署本合同，本合同随即在法律上生效。

借款合同　　WYQYJK20220308

合同编号：QYDJJXS020220708036167

鉴于：借款人与【广东南粤银行股份有限公司】经平等协商，就借款人向【广东南粤银行股份有限公司】申请借款额度/综合授信额度事宜，双方根据有关法律法规，订立了合同为编号为EDXS020220708044112的《借款额度合同》或《综合授信额度合同》（具体合同名称以双方签署为准，下称"额度合同"）；为向【广东南粤银行股份有限公司】申请借款，借款人与【广东南粤银行股份有限公司】签署本《借款合同》（下称"本合同"）作为额度合同项下单笔借款合同，额度合同项下的相关约定（包括但不限于借款用途、借款人声明与承诺、违约责任）及相关担保同样适用于本合同。

第一条　　借款要素

贷款人（甲方）：【广东南粤银行股份有限公司】

借款人（乙方）

借款人名称：广州广源兴贸易有限公司

借款人住所：广州市番禺区沙湾镇青萝路东村工业区B区二马路6号106（自主申报）

借款人电子邮箱（电子送达邮箱）：2603689933@qq.com

法定代表人/或经营者/或负责人：胡艳香

法定代表人/或经营者/或负责人电子邮箱：2603689933@qq.com

法定代表人/或经营者/或负责人手机号码（电子送达手机号）：13332861585

借款信息

借款金额：56000.00

借款期限：24期

借款年化利率（单利）：14.4%；即本合同签署日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）+10.7%。

本合同项下利率以单利方式计算。

放款日：2022/07/08

到期日：2024/06/26

借款用途：乙方流动资金周转。

支付方式

☑自主支付 □受托支付

收款信息

收款账户名：广州广源兴贸易有限公司

收款账户号：667869367380

收款银行：中国银行

还款信息

还款账户名：广州广源兴贸易有限公司企业贷款专用户

还款账户号：9999677358050100048002

还款日：每月26日 还本付息安排：以融资平台页面向乙方展示的还款计划为准。
操作人：胡艳香

特别提醒：甲方或甲方委托放款的第三方服务机构（本合同项下指深圳前海微众银行股份股份有限公司，下同）系统实际放款日与借款要素表内容不一致的，以甲方或甲方委托放款的第三方服务机构系统实际放款日为准；到期日可能根据放款日变动而变动。

借款利率基于本合同签署日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的最新一年期借款市场报价利率（LPR）加减点形成。本借款合同项下借款均采用年化固定利率，按借款的实际天数计息。已发放的借款，采用单利计算方法执行既定利率不变，不受 LPR 调整的影响。日利率=年利率/360。

第二条　　借款的发放

2.1 甲方在借款发放前有权审查下列事项，并根据审查结果决定是否发放借款款项：

（1）乙方是否已按照有关法律法规的规定，办妥与本合同项下借款有关的政府许可、批准、登记、交付等法定手续（如有）；

（2）与额度合同及/或本合同有关的担保合同是否已生效（如有）；

（3）乙方是否已付清与本合同有关的费用（如有）；

（4）乙方是否满足了本合同约定的借款条件；

（5）乙方及担保人（如有）经营和财务状况是否发生不利变化；

（6）乙方还款意愿和担保人（如有）担保意愿是否发生变化；

（7）乙方是否发生违反本合同约定的情形。

2.2 本合同项下借款为不可循环借款。

2.3 借款发放前，如因国家宏观调控政策变化、监管部门对甲方提出控制信贷规模或信贷投向的要求、或甲方资金安排等原因致使甲方无法发放本合同项下借款，甲方有权停止发放借款或解除本合同，乙方对此无任何异议。

2.4 乙方应按照本合同第一条约定的用途使用本合同项下借款，不得将借款资金用于以下用途：

（1）购房及偿还住房抵押借款；

（2）购买股票、债券、期货、金融衍生产品和资产管理产品等投资；

（3）固定资产、股本权益性投资；

（4）法律法规禁止的其他用途。

2.5 借款发放与支付

（1）对于自主支付的借款，甲方或甲方委托的第三方服务机构根据乙方的提款申请将借款资金发放至乙方向甲方提供的对公账户，由乙方自主支付给符合约定用途的交易对手。

（2）对于受托支付的借款，甲方或甲方委托的第三方服务机构根据乙方的提款申请和支付委托，将借款资金直接支付至乙方指定交易对手的指定账户。乙方承诺可根据甲方要求提供与支付申请相关的商务合同等证明材料，并保证前述证明材料真实、合法、有效。

2.6 借款管理

借款发放后，甲方有权要求乙方通过融资平台及其他甲方要求的方式提供交易对象、支付金额等信息及相应的商务合同等证明材料、定期向甲方汇总告知借款资金支付情况。甲方有权通过账户分析、凭证查验、自行前往或通过委派第三方服务机构进行现场调查等方式对借款资金使用情况进行核查监管，并有权视情况要求乙方汇总报告借款资金使用情况，乙方应予以配合。

2.7 如由于甲方或甲方委托的第三方服务机构系统原因、放款通路等问题导致甲方重复放款、或不应放款而放款，乙方不可撤销地授权甲方或甲方委托的第三方服务机构直接从乙方的还款账户、收款账户中对重复发放的多余款项、不应发放的款项进行划回扣收。

第三条　　还款

3.1 乙方应按照甲方通过融资平台（指借款人可通过该处进行本借款的申请、签约、还款等查询的互联网操作页面，包括但不限于经甲方运营或认可的手机客户端、微信公众号、H5 页面、PC 端网站等，下同）交互页面向乙方展示的还款计划中所列明的每期还款金额及日期进行还款。

3.2 乙方应主动通过融资平台查询交易明细以确认交易内容。甲方所保存的本合同项下的交易记录，均为使用借款的真实凭据，对乙方具有约束力。乙方不得以未收到对账单或未看到交易明细为由否认借款行为或交易款项。

3.3 还款账户：指借款人申请、使用本借款服务，提供给贷款人扣款的银行账户（包括甲方**或甲方委托的第三方服务机构**为乙方设立的还款专用内部账户），还款账户以本合同第一条约定为准。

在乙方未清偿本合同及额度合同项下所有借款本金、利息和费用（如有，费用包括但不限于甲方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、公告费、送达费、执行费、过户费、第三方催收机构委托费等所有费用）前，乙方不得变更、注销还款账户。

3.4 当有多笔未结清借款时，甲方或甲方委托的第三方服务机构有权限定乙方提前结清的借款顺序及金额下限，具体以甲方或甲方委托的第三方服务机构受理乙方的提前还款申请后的终审结果为准。经甲方审核通过的提前结清借款，免收提前还款违约金。

□乙方有权申请提前结清。

☑乙方在提款后 150 个自然日内不能提前还款。

3.5 甲方有权通过第三方服务机构要求乙方按照以下两种还款方式之一进行还款：

（1）主动还款：乙方主动向甲方偿还借款本息及相关费用。

（2）自动还款（代扣还款）：乙方在约定的**还款日前一天**将应还款项足额存入还款账户。乙方在此不可撤销地授权甲方**或甲方委托的第三方服务机构**从还款账户中扣收本合同项下的借款本金、利息和费用（如有）。

3.6 乙方在此确认和授权，当还款账户余额不足时，甲方有权降低扣款额度以及多次分笔扣款。若因各种原因（包括但不限于还款账户余额不足）造成自动扣款失败，乙方在此不可撤销地授权甲方或甲方委托的第三方服务机构从乙方在甲方或甲方委托的第三方服务机构的任一账户（包括甲方为乙方设立的还款专用内部账户）中扣收相应款项，用以清偿单笔借款项下到期或提前到期的借款本金、利息和费用（如有），直至乙方在任一单笔借款合同项下的所有债务全部清偿完毕为止。

3.7 乙方应按时足额地归还本合同项下到期借款本金、利息和费用（如有）。分期还款任一期未按时足额还款，甲方有权宣布借款立即到期并要求乙方归还全部借款，并对未归还的全部借款自逾期之日起按逾期借款计收罚息。

□**3.8 乙方在此不可撤销地授权，若乙方发生退货、退租或未能按时足额地归还额度合同项下的借款本金及利息时，甲方或甲方委托的第三方服务机构有权从乙方在_____处的押金、预付款、返利款及其他款项中扣收资金用于归还额度合同项下本息；同时乙方不可撤销地授权_____将乙方的押金、预付款、返利款及其他款项划付给**

甲方或甲方委托的第三方服务机构，或退还至乙方在甲方或甲方委托的第三方服务机构的还款账户，用于归还额度合同项下本息。

3.9 乙方同意，甲方为了进行贷后管理、科学合理管控授信额度及更好地向乙方提供授信服务，有权或委托第三方服务机构将乙方的授信信息、借款及还款信息提供给_____。

第四条　　附则

4.1 额度合同中如果约定“借款借据”相关内容的，已展示至本合同第一条“借款要素”。数据展示位置的调整不影响额度合同相关条款的效力。

4.2 其他未尽事宜以额度合同约定为准。

附件一：

资金用途承诺函

借款人承诺，应按照本合同第一条约定的用途使用本合同项下借款，不得将借款资金用于以下用途：

（1）购房及偿还住房抵押借款；

（2）购买股票、债券、期货、金融衍生产品和资产管理产品等投资；

（3）固定资产、股本权益性投资；

（4）法律法规禁止的其他用途。

甲方有权以账户分析、凭证检查、自行前往或通过委派第三方服务机构进行现场调查等方式对借款资金的用途、去向、使用情况进行监管，并有权视情况要求乙方汇总报告借款资金使用情况，乙方应予以配合。

甲方一旦发现借款被挪用于房地产领域的，将立刻收回借款，压降授信额度，并追究乙方相应法律责任。

（本页为编号QYDJJXS020220708036167的《借款合同》的签章页）

甲方（盖章）：

签署日：2022 年 7 月 8 日

乙方（盖章）：

签署日：2022 年 7 月 8 日